

SA CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES

PERSONNES CONCERNÉES

Conventions conclues entre la société et directement ou par personne interposée ou auxquelles une de ces personnes est indirectement intéressée :

- directeur général (SA moniste) ;
- directeurs généraux délégués (SA moniste) ;
- les administrateurs (SA moniste) ;
- l'un des membres du directoire (SA dualiste) ;
- un des membres du conseil de surveillance (SA dualiste) ;
- actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ;
- la société la contrôlant représentant permanent d'une personne morale administrateur ou membre du conseil de surveillance

Intérêt indirect = la personne concernée tire un profit de l'opération et détient dans la société contractante des intérêts suffisamment importants pour infléchir sa conduite.

- Conventions conclues avec une entreprise, si le directeur général, l'un des directeurs généraux délégués ou l'un des administrateurs de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise.

CONVENTIONS CONCERNÉES

Principe : toutes les conventions

Application à tous les accords de volonté faisant naître, transmettant ou éteignant des obligations.

Aucune forme précise pour les conventions soumises à la réglementation.



Conventions exclues + convention déjà autorisée

- Conventions libres : portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ;
- Conventions interdites : emprunts, découverts, cautionnements, avals et garanties ;
- Conventions conclues entre deux sociétés dont l'une détient, directement ou indirectement, la totalité du capital de l'autre (filiale à 100 %).

Personnes exclues

Liste des personnes visées limitative.

Sont notamment exclus :

- dirigeants de fait ;
- membres d'une société coopérative si la convention met en oeuvre les statuts ;
- directeurs techniques ;
- liquidateurs ;
- commissaires aux comptes.

INFORMATION ET AUTORISATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION OU DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

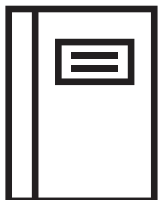
Information du CA ou du CS

- Obligation d'information du CA ou du CS par l'intéressé à la convention.
- Information dès que l'intéressé a connaissance de la conclusion d'une convention devant être soumise à l'autorisation du CA ou du CS.



Décision du CA ou du CS

- Autorisation préalable
- Autorisation expresse : elle ne peut résulter de la seule exécution de la convention litigieuse
- Autorisation spéciale et motivée, en justifiant de l'intérêt de la convention pour la société, notamment en précisant les conditions financières qui y sont attachées
- Autorisation émanant d'une délibération régulière du conseil
- Interdiction faite à l'intéressé de prendre part au vote.
- Examen annuel des conventions conclues et autorisées au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution a été poursuivie au cours du dernier exercice



SA CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES

Autorisation

Poursuite de la procédure

- Avis au Commissaire aux comptes
- Soumission à approbation de l'AG

Refus d'autorisation

Si la convention est exécutée au mépris de l'absence d'autorisation

- Sanction : nullité relative de la convention (Oui sous condition)
- Condition de la nullité : la convention a eu des conséquences dommageables pour la société
- Action en responsabilité
- Délai de prescription : trois ans à compter de la date de la convention non autorisée/ point de départ du délai de la prescription reporté au jour où la convention a été révélée, si la convention a été dissimulée
- Possibilité de régularisation par un vote de l'assemblée générale intervenant sur rapport spécial des commissaires aux comptes exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d'autorisation n'a pas été suivie



Information du Commissaire aux comptes

- Avis au Commissaire aux comptes par le Président du CA ou du CS
- Avis dans le délai d'un mois à compter de conclusion de la convention/ à compter de la clôture de l'exercice pour la poursuite d'engagements précédemment validés

Rapport spécial du Commissaire aux comptes

Contenu et dépôt du rapport

Contenu du rapport :

- énumération des conventions et engagements
- nom des administrateurs, directeur général ou des directeurs généraux délégués intéressés et du ou des actionnaires intéressés et, s'il s'agit d'une société actionnaire, de la société la contrôlant
- nature et l'objet de ces conventions et engagements;
- modalités essentielles de ces conventions et engagements,
- motifs et toutes indications justifiant de l'intérêt de ces conventions et engagements pour la société,
- énumération des conventions et engagements conclus et autorisés au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution a été poursuivie au cours du dernier exercice
- conventions découvertes et non autorisées,

Dépôt du rapport :

- au siège social de la société ;
- 15 jours au moins avant la réunion de l'AGO.

Sanction de l'absence de rapports ou de l'insuffisance du rapport

- Pas de nullité
- Obligation pour les intéressés de supporter les conséquences dommageables de la convention pour la société

Approbation par l'Assemblée générale des actionnaires

Modalités de l'approbation par l'Assemblée

- AGO compétente.
- Approbation de chaque convention par l'AGO.
- Non-participation de l'intéressé à la convention au vote.
- Non prise en compte des actions de l'intéressé à la convention pour le calcul du quorum et de la majorité.

Sanction du défaut d'approbation

- Nullité (non).
- Conventions non approuvées produisent leurs effets à l'égard des tiers, sous réserve de la fraude.
- Responsabilité de l'intéressé (oui sous condition).
- Responsabilité de l'intéressé si la convention a eu des conséquences dommageables pour la société.